

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1919/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	พันโทเฉลิมชัย มีเวช	โจทก์
	นายชนะหรือแอ๊ด โตมันคง	จำเลย
	พันเอกเฉลิมชัย มีเวช โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 217, มาตรา 221

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ร่วมจะถือเอาการรับรองให้ฎีกาของอธิบดีกรมอัยการเป็นการรับรองให้ฎีกาของโจทก์ร่วมไม่ได้ เมื่อข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาม ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ร่วมยอมฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมโจทก์ร่วมเห็นว่า การที่อธิบดีกรมอัยการรับรองฎีกาของพนักงานอัยการโจทก์ให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้นั้น ย่อมมีผลเท่ากับอธิบดีกรมอัยการได้รับรองในคดีนี้ทั้งหมดว่ามีปัญหาสำคัญอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริง รวมทั้งฎีกาของโจทก์ร่วมในปัญหาข้อเท็จจริงก็เป็นแนวเดียวกันกับฎีกาของพนักงานอัยการโจทก์ ดังนั้นฎีกาของโจทก์ร่วมจึงไม่จำเป็นต้องให้อธิบดีกรมอัยการรับรองอีก นอกจากนี้ในชั้นฎีกา ศาลฎีกาย่อมจะต้องวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงอยู่แล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 81,84)

ระหว่างพิจารณา พันโทเฉลิมชัยมีเวช สามีของผู้ตายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.
2522 มาตรา 58,64,70 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43,157
ลงโทษฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับ ปรับ 800 บาท ฐานนำรถที่จดทะเบียน
จังหวัดอื่นเข้ามาใช้ในกรุงเทพมหานคร ปรับ 1,000 บาท และฐานขับรถโดยประมาท
ทำให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น ปรับ 800 บาท รวมสามกระทงปรับ 2,600
บาท จำเลยเบิกความรับสารภาพทั้งสามข้อหาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับเป็นเงิน
1,300 บาท ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ
76)

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 77 แผ่นที่ 2)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

การที่อธิบดีกรมอัยการรับรองฎีกาของพนักงานอัยการโจทก์ให้ฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงได้นั้น เป็นการรับรองเฉพาะฎีกาของโจทก์เท่านั้น ไม่อาจถือว่าอธิบดีกรม
อัยการรับรองฎีกาของโจทก์ร่วมด้วยตามที่โจทก์ร่วมกล่าวอ้าง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาของโจทก์ร่วมนั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

การที่อธิบดีกรมอัยการรับรองฎีกาของพนักงานอัยการโจทก์ให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้นั้น เป็นการรับรองเฉพาะฎีกาของโจทก์เท่านั้น ไม่อาจถือว่าอธิบดีกรมอัยการรับรองฎีกาของโจทก์ร่วมด้วยตามที่โจทก์ร่วมกล่าวอ้าง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมนั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ประชา บุญวนิช-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ